

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 270/2533

นายประวงศ์ สาทรกิจ

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

นายประวงศ์ สาทรกิจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระภาษีการค้า ปี พ.ศ. 2527 พร้อมเงินเพิ่มเบี้ยปรับและภาษีบำรุงเทศบาล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2527 พร้อมเงินเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชี ปี พ.ศ. 2527 ถึง 2529 พร้อมเงินเพิ่ม แก่จำเลยรวมเป็นเงิน 271,471.87 บาท ให้โจทก์ชำระเงินเพิ่มภาษีการค้าปี พ.ศ. 2527 จากยอดเงิน 25,777.37 บาทเป็นเงินเดือนละ 386.66 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย แต่เมื่อรวมเงินเพิ่มภาษีการค้าที่โจทก์จะต้องชำระรวมทั้งสิ้นแล้วมิให้เกิน 25,777.37 บาท ให้โจทก์ชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลแก่จำเลย อัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าตามที่กล่าวมานี้ ให้โจทก์ชำระเงินเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2527 แก่จำเลยจากยอดเงิน 10,553 บาท เป็นเงินเดือนละ 158.29 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแต่เมื่อรวมเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามที่กล่าวมานี้ แล้วมิให้ เกินจำนวน 10,553 บาท ให้โจทก์ชำระเงินเพิ่มภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลปี พ.ศ. 2527,2528 และ 2529 แก่จำเลย จากยอดเงิน 58,281.25 บาท และ 8,235 บาท เป็นเงินเดือนละ 874.21 บาท 784.59 บาท และ 123.52 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เมื่อรวม เงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กล่าวมานี้แล้วมีให้เกินยอดเงิน 58,281.25 บาท 52,306 บาท และ 8,235 บาท ตามลำดับ

โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง คำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง คำร้องเป็นพับ

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เดชา สุวรรณโณ-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ